

מצות השמחה בקניית בית

מחלוקת רש"י והרמב"ם על "נקי יהיה לביתו" — ודרך של הודיה

מאת: הרב יהודה טאוב

תוכן העניינים

פרק א — הרב שלא הכיר את הרמב"ם הזה

בקשת הסכמה לספר · "אין כזה רמב"ם" · איפה זה כתוב באמת

פרק ב — רש"י מול הרמב"ם: כמה מרבה "נקי לביתו"

הפסוק בפרשת כי תצא · שיטת רש"י: ריבוי חלקי · שיטת הרמב"ם: ריבוי לכל דבר

פרק ג — להודות על מה שיש: הסגולה

זכות של דורות · עשרים וחמישה אחוז, ושבעים וחמישה אחוז · המפתח להמשך השפע

הרב שלא הכיר את הרמב"ם הזה

בפרק זה:

- **סיפור:** בקשת הסכמה לספר על מצוות השמחה וההודיה בקניית בית — והתגובה הנדהמת של רב בקי ברמב"ם
- איפה בדיוק מסתתרת המצווה שאפילו לומדים ותיקים מפספסים

"אין כזה רמב"ם" — רב שלמד רמב"ם שנים ולא ראה את זה

השנה זכיתי להוציא ספר בנושא השמחה וההודיה בקניית בית בארץ ישראל. וקרה לי בדרך ספור מעניין, שפרסם לאחר מכן גם בעתון. הלכתי לקבל הסכמה מאחד מרבני הערים בארץ, ואמרתי לו: "הרב, הספר עוסק במצוה שהרמב"ם כותב, שיהודי הקונה בית צריך שנה שלמה לשמח ולהודות לקדוש ברוך הוא על הזכות הנפלאה שזכה אותו".

אותו רב היה בקי מאוד ברמב"ם — לא רק למד אותו, אלא גם למד אותו בעצמו, ובכמות נכרת. הוא הביט בי בתמהון ואמר: "אין כזה רמב"ם. תראה, למדתי רמב"ם לא מהיום ולא מאתמול — הרבה שנים אני לומד רמב"ם. לא יתכן שיש כזה רמב"ם ולא ראיתי אותו. פשוט לא יתכן".

"זה בסדר", אמרתי לו בשקט, "יש כזה רמב"ם". והרב, שלמד באמת את כל הרמב"ם, לא הבין איך זה יכול להיות. איך שנינו צודקים?

איפה זה כתוב באמת

התשובה התבררה מיד. לרמב"ם יש מנהג קבוע: לפני כל ספר וספר במשנה תורה, הוא כותב הקדמה, ובה הוא מונה את המצוות שיתבארו באותו ספר. ובהקדמה להלכות מלכים, הרמב"ם כותב במפעל שבאותו ספר יתבאר גם ענין המצוה של אדם הבונה בית, להיות שמח שנה שלמה על שזכה לבנות בית.

"הנה, הרב, זה כתוב", אמרתי. "אבל הרב למד את ההלכות — לא את ההקדמה. זה מופיע בהקדמה, ולא בגוף ההלכות עצמן". הרב התרגש נורא מזה. הוא אמר לי כמה חשוב להוציא את הדבר הזה לאור, כי כנראה רבים אינם יודעים אותו — אפילו תלמידי חכמים ולומדי רמב"ם ותיקים, שפשוט לא התעכבו על ההקדמות.

זו נקדה שִׁכְדָאִי לְשֵׁאת אֶתְנִי עוֹד לִפְנֵי שְׁנִיָּע לְגוֹף הַדִּין: מִצֹּת שְׁלֵמוֹת יְכוּלוֹת לְהִסְתֵּר בְּהִקְדָּמוֹת שְׁאֵנוּ רְגִילִים לְדַלֵּג עֲלֵיהֶן. לְעֵתִים הַעֲשֵׂר הָאֲמֵתִי לֹא נִמְצָא בְּגוֹף הַסֵּפֶר, אֲלֹא בְּשׁוּרוֹת שְׁלִפְנֵי הַשָּׁעַר.

רש"י מול הרמב"ם: כמה מרבה "נקי לביתו"

בפרק זה: 

- הפסוק בפרשת כי תצא, על החתן הפטור מיציאה לצבא
- שיטת רש"י: הריבוי מוגבל לפטור מן המלחמה בלבד
- שיטת הרמב"ם: הריבוי חל על הכל — כולל מצוות השמחה
- ההסבר ההלכתי לביסוס המחלוקת, ומה הקשר בין פרשת כי תצא לפרשת שופטים

הפסוק בפרשת כי תצא

הנושא בעצמו מקורו אינו בפרשת שופטים, אלא בפרשת כי תצא, בפסוק העוסק בפטור חתן מן הצבא:

"כִּי־יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה חֲדָשָׁה, לֹא יֵצֵא בַּצָּבָא וְלֹא־יַעֲבֹר עָלָיו לְכָל־דִּבְרֵי, נָקִי יִהְיֶה לְבֵיתוֹ שָׁנָה אֶחָת

וְשָׂמַח אֶת־אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר־לָקַח"

דברים, פרק כ"ד, פסוק ה'

ומענין לשים לב: כבר קדם לכן, בפרשת שופטים עצמה, מופיע הכלל הכללי — שמי שבנה בית חדש, נטע כרם חדש, או ארש אשה, פטור מלצאת למלחמה. פרשת כי תצא באה ומוסיפה פרט מיוחד על אותו כלל, ביחס לחתן דווקא: "נקי יהיה לביתו שנה אחת". הזקה הזאת בין שתי הפרשיות תתברר כמפתח לכל המחלקת שלפנינו.

שיטת רש"י

רש"י מבאר על "נקי יהיה לביתו": "לרבות בונה בית וחנוכו — אינו זו מביתו בשביל צרכי המלחמה". כלומר, המלה "לביתו" באה לרבות רק את הפטור מצרכי צבא למי שבנה בית — ותו לא. אין כאן שום רמז למצות שמחה בעצם הבית.

שיטת הרמב"ם

הרמב"ם סובר שהרובי חל על הכל — גם על מצות "ושמח". לשיטתו, בונה בית מרבה לא רק לענין הפטור, אלא גם לענין חובת השמחה עצמה — כשם שחתן חייב לשמח עם אשתו, כך יש חייב לשמח על זכות הבית.

שיטת רש"י: רבוי חלקי

רש"י קורא את "ושמח את אשתו" כמצוה שכלה מכוננת כלפי האשה: יש לאדם מצוה לשמח את אשתו, לרצותה, להיות עמה. ואם כן, מצוה זו פשוט אינה שייכת לבית. אין דרך לשמח בית — הבית דומם, ואי אפשר לשמח משהו שאין בו חיים. לכן, לפי רש"י, הרבוי "נקי יהיה לביתו" מרבה רק את הפטור מן הצבא למי שבנה בית — אבל את חובת השמחה, משאיר רש"י מכוננת אל האשה בלבד.

שיטת הרמב"ם: רבוי לכל דבר

הרמב"ם, לעמית זאת, קורא את "ושמח" כ"ושמח עם אשתו" — כלומר, ישמח יחד אתה על המצב החדש שאליו הגיעו שניהם. ואם השמחה היא על המצב החדש, מאליו אפשר לומר שגם הבית נכלל בה — כי השמחה כאן אינה על האשה בלבד, אלא על הזכות הנפלאה של בית חדש בישראל, שאליה זכו שניהם יחד.

והבסיס ההלכתי להרחבה הזו נעוץ בכלל דרשה ידוע משלש עשרה המדות שהתורה נדרשת בהן: **כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד — לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא.** וכאן זה בדיוק המצב: בית, כרם ואשה היו כלם בכלל אחד — כלל הפטורים מן המלחמה שבפרשת שופטים. ופרשת כי תצא באה והוציאה את ענין החתן מן הכלל הזה, כדי ללמד עליו דין מיוחד — שנה שלמה של "נקי לביתו".

כלל שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד — לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא

משלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן

לפי כלל הדרשה הזה, כשפרט אחד יוצא מתוך כלל כדי ללמד עליו דין חדש, אין הדין מצמצם רק לאותו פרט — הוא חוזר ונחל על כל הכלל כלו. ולכן, סובר הרמב"ם, אין לצמצם את הרבוי של "נקי יהיה לביתו" רק לענין אחד — אלא הוא חל על כל מה שקשור לאותו מצב, ובכללו גם מצות השמחה בבית עצמו. וזהו, אגב, גם ההסבר לכך שמקור הדין הזה נדון בהלכות מלכים של הרמב"ם, בתוך "ספר שופטים" שלו — שם י"ד ספריו של משנה תורה — אף שהפסוק עצמו נמצא בפרשת כי תצא: הכלל הכללי שיך לשופטים, והפרט המפרט לכי תצא, ושתיקן יחד בונות את הדין.

להודות על מה שיש: הסגלה

בפרק זה:

- למה זו זכות היסטורית ממש לקנות בית בארץ ישראל בימינו
- החשבון של האברך הצעיר: הון עצמי מול משכנתא, ופחד מול שמחה
- הסוד: ההודיה על מה שיש היא המפתח להמשך השפע

זכות של דורות

כדי להבין כמה עמק דין הרמב"ם הזה, כדאי להתבונן במה שמסתתר מאחורי המלים היבשות "קניית בית". במשך מאות שנים היה אסור ליהודים לקנות בית בארץ ישראל — לא התרכים ולא העותמאנים הרשו זאת. היום, ברוך השם, יהודי יכול לבנות בית, לקנות בית, אם יש בידו הון עצמי — וזה בכלל לא מובן מאליו. זו זכות שדורות שלמים לפנינו לא זכו לה.

עשרים וחמשה אחוז, ושבעים וחמשה אחוז

ובכל זאת, כשמגיעים למעשה, השמחה לא תמיד קלה. אברך צעיר קונה דירה במיליון שקל, נניח. הוא משלם עשרים וחמשה אחוז הון עצמי — כ־250,000 שקל — ולוקח על עצמו משכנתא של 750,000 שקל, לעשרים וחמש שנים. סכום שכזה, לאדם צעיר, אינו ענין פעוט. והוא אומר לעצמו: לשמח? איך לשמח? בלילה אני מלא פחד — מה לקחתי על עצמי, מאיפה אשלם את זה, גם מה שהיה לי הפסדתי, הבנק לוקח הכל, ועוד רביות ועוד עמלות.

אלה, כך בדיוק, דברים שאנשים אומרים בפה מלא. ועם כן, מלמד הרמב"ם, יש כאן סגלה נפלאה מן התורה.

המפתח להמשך השפע

אם תדע להודות לקדוש ברוך הוא על מה שכן נתן לך — על אותם עשרים וחמש אחוזים שכבר בידך, על ההורים שעזרו לך והגעת למקום הזה — זה יהיה הכלי להמשיך על ידו את השפע, כשהקדוש ברוך הוא ישלח לך גם את שבעים וחמשה האחוזים הנותרים.

ההודיה היא מפתח נפלא. כאשר אדם יודע להודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש לו עד עכשו, זה בעצמו המפתח שמגלגל עליו את כל השפע האדיר שיוא בעקבותיו. קשאדם מודה על מה שיש עד כה, הוא זוכה — והקדוש ברוך הוא מזכה אותו לעוד ועוד. נסו ותראו.

"הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו"

תהלים, פרק קי"ח, פסוק א'

יזכה את כל עם ישראל, ויהי רצון שהספר והיסוד הזה יתרבו בכל עם ישראל — שילמדו על מצות השמחה, שיעשו "ועדות שמחה" לכל מי שבונה בית, שידברו דרשות על השמחה ועל ההודיה, שירוממו יחד את השמחה ואת ההודיה — ויהיה שפע טוב לכל בית ישראל במהרה בימינו.

מקורות ומראי מקומות

1. דברים, פרק כ', פסוקים ה'-ז' (פרשת שופטים) — כלל הפטורים מן המלחמה: בית, כרם, אישה.
2. דברים, פרק כ"ד, פסוק ה' (פרשת כי תצא) — "נקי יהיה לביתו... ושמח את אשתו".
3. רש"י, דברים כ"ד, ה', ד"ה "נקי יהיה לביתו".
4. רמב"ם, הקדמתו להלכות מלכים ומלחמותיהם (בתוך ספר שופטים שבמשנה תורה) ופרק ז' שם.
5. שלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן — כלל שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד.
6. תהלים, פרק קי"ח, פסוק א' — "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו".

נכתב ונערך על ידי:
הרב יהודה טאוב
קרית אתא
ליצירת קשר: 0527139520 📞

שיעורים נוספים של הרב 🎧

ניתן לשמוע עוד שיעורים נפלאים:

קול הלשון - קול תודה: 03-6171190 📻

באתר: www.kol-toda.co.il (https://www.kol-toda.co.il/) 🌐